

PTA 適正推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様

いつもお世話になっております。

「PTA 入会手続き等の法的見解について」回答させていただきます。

回答様式がセキュリティの関係上ダウンロードができなかったため、この様式で回答いたします。よろしくお願いいたします。

照会事項（全 6 項目）

1. PTA の入会契約の成立要件に関する法的見解について
→ PTA の入会に関しましては、学校から PTA の入会について説明をし、書面等による保護者の意思表示を確認し、PTA の承諾によって入会契約が成立するものと考えております。
2. 学校による PTA 会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて
→ 学校が正式な代理権を持たずに PTA の業務を代行している場合は無権代理に該当するものと考えております。学校が PTA と PTA 会費の徴収業務の準委任契約を結び、正式な代理権を持って PTA の業務を代行するものと考えております。
3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について
→ 契約の成立には、申込書や同意書等の加入意思の確認が必要と考えております。申込書や同意書の徴収していない場合は、是正の必要性を伝え、指導、助言を行っていきたいと考えております。
4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について
→ 学校が正式な代理権を持たずに、保護者の同意なく児童生徒の名簿等の個人情報を PTA で使用することは適切ではないと考えております。個人情報を適切に管理するように指導、助言を行っていきたいと考えております。
5. PTA の運用に関する教育委員会の是正指導責任について
→ 学校が会費徴収や施設試用について、不適切な運用をしている場合は、是正指導をする必要があると考えております。
6. 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について
→ 法令違反が懸念されるときは、学校による施設提供や会費徴収への協力を停止する措置を講ずることもあることを伝え、指導、助言を行っていきたいと考えております。

利根町教育委員会 指導課 石井 TEL 0297 - 68 - 2211 e-mail sidou@town.tone.lg.jp
